

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๖๓/๒๕๖๐

คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘๓๒/๒๕๖๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ปริชาติก่อสร้าง

ผู้ฟ้องคดี

ระหว่าง {

เทศบาลตำบลหนองแขวง

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๓๕๖/๒๕๕๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองนครราชสีมา)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีทำงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ช่อง โครงการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองแขวง เลขที่ ๐๑ - ๕๖๐๐๑ ณ บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแขวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินค่าจ้าง ๙๒๔,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน โดยมีเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถ้าหากผู้ฟ้องคดี



/ไม่สามารถ...

ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นจำนวนเงินวันละ ๘๒๔ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง เมื่อประมาณเดือนกันยายน ระหว่างการทำงานตามสัญญาได้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาตามหนังสือรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยของนายอำเภอละหานทราย และประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ อันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งเหตุขัดข้องในการทำงานให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงทราบ และขอขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญา พร้อมแนบภาพถ่ายสภาพน้ำไหลหลากบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเข้าดำเนินงาน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงได้มีหนังสือ ที่ บร ๕๔๕๐๒/๑๐๙๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งว่าไม่ขยายระยะเวลาการทำงานให้ผู้ฟ้องคดีและขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้เข้าดำเนินงานตามสัญญาจนแล้วเสร็จ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอความเป็นธรรมในการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้างอีกครั้ง เนื่องจากอุปสรรคบริเวณก่อสร้างที่มีน้ำไหลมาบรรจบกันสองสาย ซึ่งในช่วงดำเนินการก่อสร้างนั้น เป็นช่วงฤดูปักดำนา จึงไม่สามารถเบี่ยงทางน้ำไหลได้ ประกอบกับการงานฐานรากต้องก่อสร้างให้แข็งแรง และผู้ฟ้องคดีต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มตัวของคอนกรีตซึ่งไม่สามารถเร่งรัดในฤดูน้ำหลากได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ บร ๕๔๕๐๒/๐๒๙๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับกรณีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ รวม ๑๕๙ วัน ในอัตราวันละ ๘๒๔ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๔๖,๙๑๖ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าปรับจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ แล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น



/ขอให้...

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้คำสั่งปรับผู้ฟ้องคดีกรณีส่งมอบงานตามสัญญา
ล่าช้า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพิกถอนคำสั่งปรับดังกล่าวโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดี
คืนเงินค่าปรับ จำนวน ๑๔๖,๙๑๖ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียค่าฤชาธรรมเนียม
และค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดี
ตามสัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขออนุญาตเข้าดำเนินการ และได้รับแจ้งอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว
แต่กลับปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าดำเนินการตามสัญญา ตั้งแต่วันที่
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตามบันทึกรายงานการควบคุมงาน
ประจำวันและประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงาน และสำเนาภาพถ่ายสภาพพื้นที่ดำเนินงาน
จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งขอขยายเวลาทำงาน
โดยอ้างถึงรายงานอำเภอละหานทราย และประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าในช่วงระยะเวลาการทำงานตามสัญญาจ้างได้เกิดภัย
พิบัติน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา จนกระทั่งเมื่อวันที่
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญา ผู้ฟ้องคดีก็ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ บร ๕๔๕๐๒/๑๐๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับและขอให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา
อีกครั้ง และได้มีหนังสือ ที่ บร ๕๔๕๐๒/๑๐๙๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบว่าจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาทำงาน เพราะเมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วผู้ฟ้องคดี
ไม่ได้เข้ามาดำเนินงานตามสัญญาโดยปล่อยเวลาล่วงเลยไปถึง ๗๑ วัน นับแต่วันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มดำเนินงานตามสัญญา จนถึงวันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๕๖ (วันที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาการทำงาน) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ จากนั้น เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้ขณวัสดูอุปกรณ์
ก่อสร้างเข้ามาบริเวณพื้นที่ดำเนินการและสร้างบ้านพักคนงาน เริ่มขุดรื้อถอนฝายน้ำล้น
ค.ส.ล. เดิมเสร็จ แล้วหยุดดำเนินงานจนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ และได้เข้ามา
เริ่มดำเนินงานก่อสร้างต่อในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ จนแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยได้ส่งมอบงาน



/ตามสัญญา...

ตามสัญญาแล้วเสร็จภายใน ๘๒ วัน และขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจรับงาน ตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ บร ๕๔๕๐๒/๐๒๙๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ แจ้งค่าปรับตามสัญญา ข้อ ๑๕ และเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับ เป็นจำนวนเงินวันละ ๙๒๔ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ รวมระยะเวลา ๑๕๙ วัน คิดเป็นค่าปรับ ๑๔๖,๙๑๖ บาท และเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกตรวจรับงานจ้างและรายงานผลต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการปฏิบัติงานจ้างเสร็จเรียบร้อย โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างแล้วทุกประการเห็นควรดำเนินการเบิกเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเข้ามาดำเนินการแต่ต้นก็จะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี คำสั่งปรับของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายและสัญญา ข้อ ๑๕ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องคืนค่าปรับ จำนวน ๑๔๖,๙๑๖ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี เพราะผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาจ้างที่ทำงานล่าช้า แม้จะอ้างเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่แท้จริงแล้วผู้ฟ้องคดีก็สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเข้ายื่นซองเสนอราคา เป็นช่วงเข้าฤดูฝนควรจะรู้แต่แรกว่า บริเวณที่ก่อสร้างเป็นที่ลุ่มและฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีก็ได้ออกไปตรวจสอบดูสถานที่ว่ามีสภาพเช่นไร อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีเร่งเข้ามาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีก็ทราบหากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จจะต้องถูกปรับ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้มีเจตนาถ่วงล่าช้าแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อหวังเงินค่าปรับตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การในทำนองเดียวกับคำฟ้องและเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีแจ้งขอเข้าดำเนินงานตามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าดำเนินงานตามสัญญาได้ เนื่องจากขณะนั้นยังมีน้ำท่วมล้นฝาย ในบริเวณก่อสร้างอยู่ตลอด และในช่วงระยะเวลานั้นเป็นฤดูฝน มีฝนตกหนักติดต่อกันจนน้ำท่วมเกิดภัยพิบัติขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์เพื่อเตรียมวางแผนเข้าทำงาน และได้เข้าพบนายช่างโยธาผู้ควบคุมงานเพื่อปรึกษาหาทางแก้ไขตลอด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถที่จะขุดคันดินกันฝายน้ำล้นบริเวณก่อสร้างออกได้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวราษฎรใช้เป็นทางสัญจรข้ามลำห้วยเพื่อขนย้ายเครื่องมือการเกษตร ประกอบกับบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นลำห้วยเชื่อมต่อกับโครงการชลประทาน ซึ่งกรมชลประทานจะปล่อยน้ำจากตอนบนลงท่วมอยู่ตลอด หากขุดคันดินกันฝายน้ำล้นออก



/ในช่วง...

ในช่วงระหว่างนั้นก็จะเกิดความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้สัญจรไปมา หรือหากจะทำทางเบี่ยงก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกัน เพราะยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและน้ำไหลเชี่ยวอยู่ตลอดเวลา ผู้ฟ้องคดีจึงได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อนายช่างโยธาผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องทราบตลอดระยะเวลา ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีเจตนาทิ้งงานให้ล่าช้า หรือมีเจตนาที่จะไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาตามสัญญา แต่หากผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานในขณะที่มีน้ำท่วมไหลเชี่ยวก็อาจจะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างงานในภายหลัง และอาจทำให้การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะสามารถผ่อนปรนอนุญาตขยายระยะเวลาทำงานให้ผู้ฟ้องคดีได้

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมในทำนองเดียวกับคำให้การและเพิ่มเติมว่า ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ รวมระยะเวลา ๕๔ วัน นั้น บริเวณก่อสร้างไม่มีฝนตกหนัก และปริมาณน้ำในฝายน้ำล้นในขณะนั้นก็มีปริมาณน้ำเท่ากับวันที่ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเร่งเข้าดำเนินการสร้างคันดินกันน้ำไว้และใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากบริเวณดังกล่าว ย่อมสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา หรือหากผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ต้นแล้ว ต่อมา ประสบปัญหาอุปสรรคที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ถูกฟ้องคดียอมพิจารณาอนุญาตขยายเวลาก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าพื้นที่บริเวณดำเนินการก่อสร้างเป็นฝายน้ำล้น มีราษฎรใช้เป็นทางสัญจรไปมา ข้ามลำห้วย นั้น เห็นว่า ก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านของปีที่ผ่านมา ซึ่งราษฎรได้รับรู้ล่วงหน้าโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบถึงวันเวลาดำเนินการ วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างและวงเงินงบประมาณแล้ว เส้นทางดังกล่าวไม่ได้เป็นเส้นทางหลักที่ใช้สัญจรไปมา และช่วงเวลาดังกล่าวไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร และราษฎรสามารถใช้ทางเลี้ยวอื่นเพื่อสัญจรไปมาได้ หากผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา การดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวย่อมไม่มีผลกระทบต่อราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด นอกจากนี้เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างตามที่มีหนังสือขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ต่อผู้ถูกฟ้องคดี จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ



/ขอขยาย...

ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างโดยอ้างเหตุน้ำท่วมซึ่งระยะเวลาได้ล่วงเลยมาแล้วถึง ๖๕ วัน
ข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าปรับตามสัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามฟ้องหรือไม่ เพียงใด โดยมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ฟ้องคดี กระทำผิดสัญญาโดยส่งมอบงานล่าช้า และจะต้องรับผิดชอบค่าปรับตามสัญญาหรือไม่ เพียงใด คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้เริ่มทำงานโครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) นับแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ข. วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้างพิพาท และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขออนุญาตเข้าดำเนินการ แต่ก็มิได้เข้ามาทำงานตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาโดยอ้างเหตุกรณีเกิดภัยพิบัติ น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมแนบ ภาพถ่ายสภาพน้ำไหลหลากบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเข้าดำเนินงาน และหนังสือจาก นายอำเภอละหานทรายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งรายงานสถานการณ์เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายในพื้นที่ อำเภอละหานทราย และประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศ เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ฟ้องคดีก็มิได้เข้ามาทำงานตามสัญญา จนกระทั่งในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ทราบว่าไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาทำงาน ตามหนังสือ ที่ บร ๕๔๕๐๒/๑๐๙๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้เข้ามาทำงานก่อสร้างตามสัญญาเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้วหยุดทำงาน และได้เริ่มทำงานก่อสร้างอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ จนแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วได้ส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี ได้ตรวจรับงานจ้าง และรายงานผู้ถูกฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการปฏิบัติงานจ้างเสร็จ เรียบร้อยโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างแล้วทุกประการ เห็นควรดำเนินการเบิกเงิน ค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงาน



/ครบถ้วน...

ครบถ้วนตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ตามข้อ ๖๕ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาหรือไม่ นั้น เมื่อพิจารณาตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้างพิพาทแล้วเห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ในระหว่างอายุสัญญาเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามที่ถูกฟ้องคดีขึ้นอย่างจริงก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเป็นเหตุในการขอขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญา ประกอบกับพยานหลักฐานในสำนวนคดีทั้งหมดและบันทึกรายงานการควบคุมงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำวันและประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงาน ที่ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเข้ามาดำเนินงาน มีฝนตกทั้งวันในวันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ และสำเนาภาพถ่ายสภาพพื้นที่ดำเนินงานซึ่งผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งหรือคัดค้านข้อเท็จจริงในส่วนนี้แล้วเห็นว่า สภาพพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้างพิพาทมีลักษณะเป็นฝายน้ำล้นซึ่งโดยปกติแล้วก่อนยื่นข้อเสนอราคาผู้ฟ้องคดีจะต้องได้เข้ามาสำรวจบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและทราบที่อยู่แล้วว่า มีสภาพอย่างไร อีกทั้งระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญาก็อายุในช่วงฤดูฝน ผู้ฟ้องคดีย่อมจะต้องเตรียมหาแผนงานและวิธีดำเนินการตลอดจนมาตรการการป้องกันปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นตามธรรมชาติ อันจะเป็นอุปสรรคในการทำงานจนเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนี้ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุมีฝนตกหนักจนทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาจึงน่าจะเชื่อได้ว่า เหตุน้ำท่วมได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา และสิ้นสุดลงในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา เป็นเหตุการณ์ปกติตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ฟ้องคดีย่อมรู้หรือคาดหมายไว้ล่วงหน้าได้ก่อนเข้าทำสัญญา มิใช่เหตุสุดวิสัย จึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาโดยอ้างเหตุดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาทำงานและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ตามหนังสือ ที่ บร ๕๔๕๐๒/๑๐๙๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยให้เหตุผลว่า เมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วผู้ฟ้องคดี



/ไม่ได้เข้ามา...

ไม่ได้เข้ามาดำเนินงานตามสัญญาโดยปล่อยเวลาล่วงเลยไปถึง ๗๑ วัน นับแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มดำเนินงานตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายเวลาการทำงานในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดสัญญาตามข้อ ๕ ข วรรคหนึ่งของสัญญาจ้างพิพาท

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีกรณีส่งมอบงานล่าช้า เป็นเวลา ๑๕๙ วัน จำนวน ๑๔๖,๙๑๖ บาท ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ บร ๕๔๕๐๒/๑๐๓๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และเมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ บร ๕๔๕๐๒/๑๐๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ พร้อมขอให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาอีกครั้ง และผู้ถูกฟ้องคดียังไม่บอกเลิกสัญญาโดยปล่อยให้ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างต่อไปจนแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้น กรณีจึงเห็นได้ว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานตามสัญญาล่าช้าเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ฟ้องคดีโดยตรงที่มีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาตามสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีกรณีส่งมอบงานล่าช้า เป็นจำนวนเงินวันละ ๙๒๔ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่งของสัญญาจ้างพิพาท โดยคิดค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๑๕๙ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๖,๙๑๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าปรับจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ตามสำเนาใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๒๑ เลขที่ ๐๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ จึงมีปัญหาค่าที่จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุสมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานตามสัญญาล่าช้าเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ฟ้องคดีโดยตรงที่มีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาตามสัญญา คดีนี้แม้ผู้ฟ้องคดีจะส่งมอบงานล่าช้าจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถใช้งานตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) ดังกล่าวเพื่อใช้



/ในดำเนินการ...

ในดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามแผนงานที่อยู่ความรับผิดชอบของตนต้องล่าช้าออกไปก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำงานตามสัญญาจ้างพิพาทจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์จากงานจ้างตามสัญญาทั้งหมดแล้ว ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแสดงความยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ กรณีจึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิคิดค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีกรณีส่งมอบงานล่าช้า เป็นเวลา ๑๕๙ วัน จำนวน ๑๔๖,๙๑๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และถือว่าคดีนี้มีเหตุผลสมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ศาลจึงเห็นสมควรลดเบี้ยปรับลงเหลือเบี้ยปรับเพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๙๒,๔๐๐ บาท ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีไว้แล้ว จำนวน ๑๔๖,๙๑๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้า จำนวน ๕๔,๕๑๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลไม่มีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามคำขอ

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับในส่วนเกินจำนวนที่พึงปรับแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๕๔,๕๑๖ บาท ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า กรณีการส่งมอบงานล่าช้าของผู้ฟ้องคดีนั้น เกิดจากความไม่เร่งรีบในการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง โดยผู้ฟ้องคดีต้องเข้ามาดำเนินงาน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขออนุญาตเข้าดำเนินการ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ปล่อยระยะเวลาว่างเลยมาจนถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ จึงได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาทำงานโดยอ้างเหตุอุทกภัยในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างได้ว่างเลยมาแล้วกว่า ๗๑ วัน สัญญาจ้างสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีคงเหลือระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาเพียง ๑๙ วัน เท่านั้น ต่อมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ขนอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง โดยผู้ฟ้องคดีได้เริ่มขุดหรือถอนฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และหยุดดำเนินการอีก ๒๐ วัน จนกระทั่งวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงเข้ามาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ



/ตามสัญญา...

ตามสัญญาและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ จะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่เร่งรีบในการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพาสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิคิดค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเป็นเวลา ๑๕๙ วัน

สำหรับประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีลงเหลือเพียงร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา คิดเป็นเงินจำนวน ๙๒,๔๐๐ บาท และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๔๖,๙๑๖ บาท ศาลจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับที่รับไว้เกินเป็นเงินจำนวน ๕๔,๕๑๖ บาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย โดยขอถือเอาความเห็นแย้งของตุลาการเสียงข้างน้อยเป็นส่วนหนึ่งของคำอุทธรณ์ด้วย และเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาค่าปรับตามสัญญาโดยชอบแล้ว ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าถึง ๑๕๙ วัน เกิดจากความผิดและบกพร่องของผู้ฟ้องคดีโดยตรง โดยไม่มีเหตุที่จะอ้างขอขยายระยะเวลาตามสัญญาของดหรือลดค่าปรับตามสัญญาได้ ตามนัยข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างที่พิพาท อีกทั้ง คำขอของผู้ฟ้องคดีก็ได้อ้างว่าเบี้ยปรับดังกล่าวเป็นจำนวนที่สูงเกินส่วนแต่อย่างใด เมื่อสัญญาจ้างระบุไว้ชัดเจนว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนวันละ ๙๒๔ บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อสัญญาจ้างดังกล่าวได้กำหนดค่าปรับไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิคิดค่าปรับผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำต้องคืนเงินค่าปรับจำนวน ๕๔,๕๑๖ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้องผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วแต่ไม่ทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรียกให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจัดทำคำชี้แจงเพิ่มเติม พร้อมแสดงพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงดังกล่าวต่อศาล

ผู้ฟ้องคดีได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาลให้จัดทำคำชี้แจงพร้อมแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ไม่จัดทำคำชี้แจงยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดว่า เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติงานตามสัญญาในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนนั้น เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและมีโครงการที่ผ่านประชาคมหมู่บ้าน จึงได้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ ผู้ฟ้องคดี และได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามสัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๕๖ ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไปถึง ๒๘ วัน ภายหลังทำสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แต่มิได้เข้าปฏิบัติงานตามรายงานช่างควบคุมงาน ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เกิดพายุฝนตกหนักผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ อ้างเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างซึ่งเหลือระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาเพียง ๑๙ วัน เท่านั้น จนกระทั่งครบระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีก็มิได้เข้าดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด สำหรับการออกแบบก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) นั้น ผู้เขียนแบบได้ออกตรวจสอบดูสถานที่ก่อสร้างเพื่อประมาณราคาในใบประมาณการค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) (แบบ พร.๔) และสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ พร.๕) ตามแบบโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบเลขที่ ๐๑ - ๕๖๐๐๑ โดยปริมาณน้ำในฝายน้ำล้นในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ มีความจุประมาณร้อยละ ๒๐ - ๓๐ ของฝายน้ำล้นซึ่งมีขนาดของฝายน้ำล้นความลึก ความกว้างของน้ำที่ไหลมาจากด้านบนไปยังด้านล่างผ่านฝายน้ำล้นมีขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร มีลักษณะเป็นสระน้ำลึก ๒ เมตร ขนาดของฝายน้ำล้นมีความกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๓๗ เมตร ส่วนโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมมีขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๑.๒๕ เมตร ซึ่งใช้พื้นที่น้อยกว่าฝายน้ำล้นเดิม โดยในการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมได้กำหนดให้รื้อฝายน้ำล้นเดิมเพื่อใช้ท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) เป็นท่อลอด



/ให้น้ำไหลผ่าน...

ให้น้ำไหลผ่าน เพื่อให้พื้นที่ด้านบนซึ่งเป็นฝายน้ำล้นเดิมเป็นทางสัญจรของประชาชน นอกจากนี้ผู้ออกแบบยังได้ออกแบบทิศทางการไหลของน้ำจากด้านบนไปยังบริเวณด้านล่างตามแนวลำห้วยฝายน้ำล้นซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะ และเมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะล้นฝายมายังด้านล่างซึ่งเป็นคลองสาธารณะที่ใช้สำหรับกักเก็บน้ำเมื่อถึงฤดูแล้งได้อย่างรวดเร็ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องประสานกับเอกชนรายใดในการเบี่ยงทิศทางการไหลของน้ำ อีกทั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงก่อนฤดูฝนปริมาณน้ำยังไม่ล้นฝายน้ำล้น หากผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนก็จะไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้คิดปริมาณงานทางเบี่ยงน้ำไว้ ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องทำทางเบี่ยงการไหลของน้ำและมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจริง ผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถดำเนินการเพิ่มเติมงบประมาณค่าจ้างได้ แต่จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีก่อนยื่นเอกสารสอบราคา ผู้เขียนแบบได้นำผู้ซื้อเอกสารสอบราคาทุกรายรวมผู้ฟ้องคดีไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจริง แต่ไม่มีผู้ใดทักท้วงว่าปริมาณงานและงบประมาณที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไม่สามารถดำเนินการได้ สำหรับปริมาณน้ำและสภาพของฝายน้ำล้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ฝายน้ำล้นสามารถใช้การได้ปกติเนื่องจากไม่มีฝนตกหนัก ต่อมา ในวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ โดยลักษณะของฝายน้ำล้นที่มีลำห้วยสาธารณะด้านล่างต่ำกว่าด้านบนทำให้น้ำไหลได้สะดวก หลังจากฝนตกหนักน้ำล้นฝายเป็นระยะเวลา ๓ วัน ถึง ๔ วัน ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ก็มีได้มีพบปัญหาหรืออุปสรรคจากการที่มีน้ำล้นฝาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้ดำเนินการใดเพื่อเบี่ยงทิศทางการไหลของน้ำหรือกั้นน้ำมิให้น้ำไหลจากด้านบนฝายน้ำล้นลงมายังลำห้วยสาธารณะด้านล่าง

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ช่อง โครงการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลหนองแวง เลขที่ ๐๑ - ๕๖๐๐๑ ณ บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ วงเงินค่าจ้าง



๙๒๔,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีเงื่อนไขในสัญญาข้อ ๕ ข. วรรคหนึ่ง กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ และข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นจำนวนเงินวันละ ๙๒๔ บาท... นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย... ภายหลังจากลงนามในสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขออนุญาตเข้าดำเนินการ แต่ไม่ได้เข้ามาทำงานตามสัญญา หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ขอขยายเวลาทำงานตามสัญญา โดยอ้างเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมแนบหลักฐานการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมของทางราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่แจ้งผลการพิจารณาขยายระยะเวลาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ บร ๕๔๕๐๒/๑๐๓๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และเมื่อครบกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินงานตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ บร ๕๔๕๐๒/๑๐๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญาแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ พร้อมขอให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาอีกครั้ง และได้มีหนังสือ ที่ บร ๕๔๕๐๒/๑๐๙๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาทำงาน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้ามาดำเนินงานตามสัญญา โดยปล่อยเวลาล่วงเลยไปถึง ๗๑ วัน นับแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มดำเนินงานตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาการทำงานในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ จากนั้น เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้ขบวนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาบริเวณพื้นที่ดำเนินการและสร้างบ้านพักคนงาน พร้อมทั้งทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ เริ่มขุดรื้อถอนฝายน้ำล้น ค.ส.ล. เดิม แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และได้หยุดดำเนินงานอีกครั้ง จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มทำงานก่อสร้างต่อในวันที่ ๒



/มกราคม...

มกราคม ๒๕๕๗ จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายใน ๘๒ วัน และได้ส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ บร ๕๔๕๐๒/๐๒๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ แจ้งค่าปรับตามสัญญา ข้อ ๑๕ และเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับ เป็นจำนวนเงินวันละ ๘๒๔ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ รวมระยะเวลา ๑๕๙ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๑๔๖,๙๑๖ บาท และเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าปรับจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ปรากฏตามสำเนาใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๒๑ เลขที่ ๐๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ และรับเงินค่าจ้างหลังจากหักค่าปรับไปแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับตามสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เพราะเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา เนื่องจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญา เป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และอยู่นอกขอบข่ายที่จะถูกปรับ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับในส่วนเกินจำนวนที่พึงปรับแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๕๔,๕๑๖ บาท ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าวที่ศาลปกครองชั้นต้นลดค่าปรับลงเหลือร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง จึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าปรับตามสัญญา เลขที่ ๒๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามฟ้องหรือไม่ เพียงใด

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดสัญญาโดยส่งมอบงานล่าช้า และจะต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับตามสัญญาหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง กำหนดว่าการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา แต่ถ้าวงเงินในการสั่งการให้จัดหาครั้งนั้นเกินอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และให้พิจารณา



/ได้ตามจำนวน...

ได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย วรรคสอง กำหนดว่าให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าว ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้าง เพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น ประกอบสัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ข้อ ๕ ก. และข้อ ๕ ข. กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน โดยผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จช้าเกินกำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง กำหนดให้หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๒๔ บาท (ร้อยละ ๐.๑๐) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ถึงจนวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง... และข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ... วรรคสาม กำหนดให้การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



/คดีนี้ข้อเท็จจริง...

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ช่อง ตามแบบเลขที่ ๑๑ - ๕๖๐๐๑ ณ บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแขว อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ วงเงินค่าจ้าง ๙๒๔,๐๐๐ บาท โดยมีกำหนดระยะเวลาเริ่มทำงาน ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขออนุญาตเข้าดำเนินการและได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่มิได้เข้าดำเนินการแต่อย่างใด จนกระทั่งวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง โดยอ้างเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ นร ๕๔๕๐๒/๑๐๙๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาทำงาน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าดำเนินการใดๆ จนระยะเวลาล่วงเลยมากกว่า ๗๑ วัน จึงขอให้เร่งดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จ กรณีจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาจ้างหรือไม่ เมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ ประกอบสัญญาจ้างพิพาท ข้อ ๒๐ แล้วเห็นว่า การขอขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะพิจารณาได้ตามวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องการรับผิดชอบตามกฎหมาย สำหรับคดีนี้แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ได้เกิดพายุฝนทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายในเขตอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงพื้นที่บริเวณก่อสร้างจริง ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ จึงเห็นว่า เหตุดังกล่าวเป็นเพียงเหตุการณ์ปกติตามฤดูกาลมิใช่เหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างที่พิพาท ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจง



/ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า...

ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า สภาพพื้นที่สำหรับการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box convert) ตามสัญญาพิพาทนี้ ผู้ฟ้องคดีและผู้ซื้อเอกสารสอบราคาทุกรายได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงก่อนยื่นเอกสารสอบราคาแล้วไม่มีผู้ใดทักท้วงว่าปริมาณงานและงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ และปริมาณน้ำก็มีได้มีจำนวนมากจนถึงขนาดต้องทำทางเบี่ยงน้ำเพื่อให้สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างได้ ปริมาณงานในส่วนของการทำทางเบี่ยงการไหลของน้ำจึงมิได้มีการกำหนดไว้ในสัญญาจ้างที่พาทแต่อย่างใด นอกจากนี้ นับแต่ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญาจนถึงก่อนวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีฝนตกตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณน้ำในฝายน้ำล้นเดิมก็มีได้มีจำนวนมากจนถึงขนาดล้นฝายมายังคลองน้ำด้านล่าง และภายหลังมีเหตุฝนตกปริมาณน้ำได้ล้นฝายมาเพียง ๓ วัน ถึง ๔ วัน ก็สามารถดำเนินงานได้ตามปกติแต่อย่างไรก็ดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแต่กลับมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ขอขยายระยะเวลาโดยอ้างเหตุพายุฝนตามประกาศดังกล่าวข้างต้น กรณีจึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างได้ เมื่อไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะขยายระยะเวลาตามสัญญาหรือดค่าปรับตามข้อกล่าวอ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการจ้างผู้ฟ้องคดีตามสัญญาที่พิพาทนี้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านประชาคมหมู่บ้านจึงได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อข้อเท็จจริงแห่งคดีไม่ปรากฏว่ามีเหตุอื่นใดอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี หรือมีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาตามหนังสือ ที่ บร ๕๔๕๐๒/๑๐๔๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ภายหลังผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาทำงานตามหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ แล้ว ผู้ฟ้องคดีก็มีได้เข้าดำเนินการก่อสร้างทันที เพียงแต่ชนวิสูตรอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและสร้างบ้านพักคนงาน จนกระทั่งวันที่ ๑๑



/พฤตจิตายน...

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และชุดรื้อถอนฝายน้ำล้นเดิมแล้ว หยุดดำเนินงานไปตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยผู้ฟ้องคดีได้กลับมาดำเนินการก่อสร้างอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ จนทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการปฏิบัติงานจ้างเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาทุกประการ เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจริงเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนั้นเมื่อนับแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันส่งมอบงาน รวมระยะเวลา ๑๕๙ วัน ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ข. ของสัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติดิตสัญญาจ้าง

กรณีมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีกรณีส่งมอบงานล่าช้า ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ กำหนดให้ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติดิตสัญญาส่งมอบงานล่าช้าผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่มีการส่งมอบงานแล้วเสร็จ รวม ๑๕๙ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๑๔๖,๙๑๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีครบถ้วนแล้วตามสำเนาใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๒๑ เลขที่ ๐๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ โดยที่ค่าปรับดังกล่าวเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกรณีหากมีการผิดสัญญา จึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๗๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ว่าค่าปรับดังกล่าวจะเป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา แต่หากเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วน



/ศาลยอมมี...

ศาลย่อมมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินตามมาตรา ๓๘๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เมื่อพิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดียืนยันว่าผู้ฟ้องคดีไม่เข้าทำงานรวม ๗๑ วัน โดยไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ทั้งตามข้อสัญญาและข้อกฎหมายดังที่ศาลได้วินิจฉัยไว้แล้ว แสดงให้เห็นถึงการที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีความเป็นมืออาชีพในการรักษาสัญญา เมื่อตกลงจะปฏิบัติงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วต้องตั้งใจปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ประกอบกับงานก่อสร้างที่ลุล่วงเหลือ เป็นโครงการเพื่อการระบายน้ำปริมาณมาก และมีกำหนดเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทันการใช้งาน แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ให้ความสำคัญกับข้อสัญญาและการบรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญา แม้ภายหลังผู้ฟ้องคดีจะเข้าดำเนินงานตามสัญญาจนแล้วเสร็จภายใน ๘๒ วัน อันแสดงให้เห็นว่า หากผู้ฟ้องคดีตั้งใจปฏิบัติตามสัญญาผู้ฟ้องคดีมีความสามารถในการทำได้ แต่มิได้ตั้งใจปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ลุล่วงเหลือตามสัญญาจ้างภายในกำหนดเวลา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้สอยของประชาชนตามโครงการที่ขอบประมาณไว้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดค่าปรับไว้กรณีผิดสัญญาก็เป็นเพียงการกำหนดไว้ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์ของงานจริง เป็นประการสำคัญยิ่งกว่าความประสงค์จะได้ค่าปรับจากผู้ฟ้องคดี จึงเห็นว่ากรณีผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีที่ส่งมอบงานล่าช้าเป็นเวลา ๑๕๙ วัน หรือรวมระยะเวลาทำงานกว่าจะแล้วเสร็จอีก ๙๐ วัน เป็นระยะเวลา ๒๔๙ วัน จึงชอบด้วยสัญญาและกฎหมายแล้ว กรณีไม่มีเหตุที่ศาลจะลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙ ของวงเงินค่าจ้างเท่านั้น ส่วนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑ เป็นเพียงการให้แนวทางในการใช้ดุลพินิจแก่หน่วยงานที่จะบอกเลิกสัญญาหรือไม่ หากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและต้องเสียค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ มิใช่บทบังคับให้ต้องบอกเลิก เนื่องจาก การบอกเลิกสัญญาต้องมีกระบวนการดำเนินการทางพัสดุใหม่ หากใช้งบประมาณไม่ทันในปีนั้นๆ ก็ต้องขอกันส่วนนี้ไว้อีก และต้องจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ซึ่งอาจล่าช้าเกินสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับ การจ้างผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ โดยผู้ฟ้องคดีกลับมาทำงานอย่างเต็มที่ ในภายหลัง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจไม่บอกเลิกสัญญาจ้าง และคิดค่าปรับตามควรแก่



/กรณีแล้ว...

กรณีแล้ว การใช้ดุลพินิจปรับของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปโดยชอบไม่ขัดต่อข้อ ๑๓๑
แต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับในส่วนเกิน
จำนวนที่พึงปรับแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๕๔,๕๑๖ บาท ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้
ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้อง และให้คืน
ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่ผู้ถูกฟ้องคดี

นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์  ตุลาการเจ้าของสำนวน
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์  ตุลาการหัวหน้าคณะ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นางสุกัญญา นาชัยเวียง 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจิรศักดิ์ จิรวดี 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสิทธิานต์ สิทธิสุข

มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๖๓/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ค. ๘๓๖/๒๕๖๓ ได้ทำคำพิพากษาโดย นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้ว ในต้นร่างคำพิพากษา แต่เนื่องจากนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ

(นายปิยะ ปะตังทา)

ประธานศาลปกครองสูงสุด